

1501339-13.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Benedini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150049/2022 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON HUGO DIAS DA SILVA

PROCESSO DIGITAL

Aos 22 de setembro de 2022, às 13:40 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501339-13.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150049/2022 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON HUGO DIAS DA SILVA

PROCESSO DIGITAL

Aos 22 de setembro de 2022, às 13:40 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada nomeada do réu, Dra. PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI, OAB/SP nº 215.399; e as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO. AUSENTE: o réu WELLINGTON HUGO DIAS DA SILVA. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Citado, o réu alterou o endereço sem comunicar o juízo. Além disso, não compareceu neste ato. Portanto, decreto sua revelia nos termos do art. 367, do CPP.". Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo

risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, reincidência, afastamento do redutor do § 4º, regime fechado e sem substituição, além da prisão preventiva, com revogação da liberdade provisória pelo descumprimento das condições. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, sustentando que ele negou, dizendo ser apenas usuário, e em caso de condenação, pena no mínimo e justiça gratuita. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. WELLINGTON HUGO DIAS DA SILVA (RG nº 44243225, filho de Valmison Dias da Silva e Beatriz Aparecida dos Santos Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 02 de junho de 2022, às 10h11min, na Rua Oito, nº 441, praça do CDHU, CDHU, na cidade de Barrinha, pertencente a esta Comarca de Sertãozinho-SP, trazia consigo e mantinha sob guarda, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 14 (quatorze) cápsulas de cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 75/76), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como decretada a revelia do acusado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, reincidência, afastamento do redutor do § 4º, regime fechado e sem substituição, além da prisão preventiva, com revogação da liberdade provisória pelo descumprimento das condições. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, sustentando que ele negou, dizendo ser apenas usuário, e em caso de condenação, pena no mínimo e justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo preliminar (fls. 09), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 51/53 e 54/56) e pelos depoimentos colhidos. A autoria também é certa. Os policiais militares declararam que receberam denúncia que informava as vestes e características de um traficante, indicando também o local onde estariam as drogas. Diligenciaram até o local e viram o acusado agachado, mexendo em uma pedra, mesmo local onde o denunciante indicou e ele tinha as mesmas características. Tudo isso

na praça do CDHU, local bastante conhecido pela traficância. Quando visualizou a viatura, levantou e começou a andar. Realizaram a abordagem. Com ele encontraram uma porção de maconha e R\$ 9,00 em dinheiro trocado. Na pedra onde ele mexia, localizaram mais drogas, cocaína e maconha, embaladas da mesma forma daquelas encontradas com o acusado. O réu não tem endereço, vive na rua. Já haviam abordado este acusado várias outras vezes, no mesmo local. Aliás, ele continua frequentando a mesma praça, em situação que indica a traficância, mas a praça é grande e se não houver a denúncia específica do local, não conseguem encontrar as drogas. O acusado não compareceu a este ato para dar sua versão, sendo revel. No flagrante, negou que estivesse traficando e confirmando a posse de uma porção de maconha e de R\$ 9,00 em dinheiro (fls. 04). Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssonos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Pela versão uníssona dos policiais, fica claro que a droga era toda do acusado. Ele foi alvo de denúncia instantes antes e foi flagrado mexendo nas drogas, que estavam embaixo de uma pedra. Na posse dele, havia uma porção de maconha embalada exatamente igual àquelas que estavam debaixo da pedra. Se não bastasse, ele tinha as mesmas características que o denunciante passou. Enfim, indubitável que ele era o responsável por toda a droga apreendida. No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base nos elementos ali indicados, é possível identificar qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida afasta alegação de mero uso. Usuários não transportam, guardam ou trazem consigo essa quantidade de entorpecentes, na rua, muito menos em porções individualizadas. Certamente iria entregar a usuários. Como se sabe, os simples usuários carregam pequenas porções, mesmo porque não possuem condições financeiras para aquisição de grandes quantidades e também porque sabem que podem ser confundidos com traficantes, deixando drogas em pequenas porções dentro da própria residência. O réu tinha, ao todo, 14 (quatorze) cápsulas de cocaína e 17 porções de maconha. A natureza altamente nociva da droga também indica o mesmo sentido, assim como a forma de embalagem. As circunstâncias da prisão são reveladoras. O local foi alvo de denúncia anterior e é bastante conhecido pela traficância, até mesmo deste Juízo, onde semanalmente ao menos um caso de tráfico na praça do CDHU de Barrinha é analisado. Foi flagrado com drogas e dinheiro, sem comprovação da origem lícita. O réu é

reincidente específico, sendo indicado pelos policiais que continuam frequentando e traficando nesta mesma praça. Considerando todos esses elementos, convenço-me, indubitavelmente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que não se trata de simples usuário de entorpecentes, mas sim de traficante, bem como da existência de dolo na conduta. O fato de também usar parte da droga, não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido. A condição de usuário não exclui a de traficante. "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra" (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; d.j. 11/04/2013). Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação. Não incide a causa de diminuição do §4º, art. 33, tendo em vista a reincidência específica e o exercício de atividades ilícitas pelo réu há muitos anos, como se observa na sua folha de antecedentes (fls. 66/74). Caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes, mas sim a agravante da reincidência específica (fls. 66/74), majorando a pena em 1/5, restando em 06 (seis) anos de reclusão. No terceiro estágio não há causas de aumento ou diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. De qualquer forma, no caso, a pena supera ao critério objetivo e o réu é reincidente específico. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WELLINGTON HUGO DIAS DA SILVA (RG nº 44243225, filho de Valmison Dias da Silva e Beatriz Aparecida dos Santos Silva) e o CONDENO às penas de 06 (seis) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Revogo a liberdade provisória, decreto a prisão preventiva e nego ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime assemelhado aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, já que é reincidente específico e vem sendo flagrado constantemente no mesmo local, com indicativo de que continua traficando, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, já que, além de descumprir todas as condições fixadas na liberdade provisória concedidas na audiência de custódia, deixou de comparecer aos atos processuais e mudou de endereço sem comunicar o juízo. Expeça-se mandado de prisão. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.